

1500145-15.2022.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... em patrulhamento em local que tem tráfico de droga. Depararam-se com o indivíduo numa bicicleta amarela surrada. Ele largou a bicicleta e tentou correr, mas foi abordado. Indagado sobre a bicicleta, disse que comprou por R\$ 50,00. Tinha ocorrência de furto, da semana anterior. Ele disse ter comprado de Paulo, e sabia que era produto de furto. A ocorrência de furto era recente. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-15.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-15.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2083379/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23874741 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1827/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2083379 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2083379 - 03º D.P. RIO CLARO, 1827/22/924 - 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME JESUS BERTANHA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos.

GUILHERME JESUS BERTANHA, qualificado nos autos está sendo processado como incurso na pena do art. 180 do Código Penal, porque no dia 26 de março de 2022, por volta das 4h, na Avenida M25, esquina com Rua M8, Jardim Hipódromo, nesta cidade e comarca de Rio Claro, conduziu, em proveito próprio, bicicleta marca Voltec Free Rider, nº Y18051505, que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, o denunciado conduzia a bicicleta pelo local e, ao se assustar com a aproximação dos policiais, foi abordado e admitiu que comprou a bicicleta furatada de Paulo, por R\$ 50,00, em fevereiro.

Recebida a denúncia (fls. 89/91), o réu foi citado (fls. 99), e a defensora apresentou defesa prévia (fls. 103/108).

Foram colhidos depoimentos de testemunhas e interrogatório judicial do réu, bem como debates em audiência.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, em cujo processo se apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado como receptação dolosa.

No que tange à materialidade, restou sobejamente demonstrada, diante da origem espúria da bicicleta apreendida em poder do acusado, proveniente de crime de furto (fls. 20/21).

Não vislumbro qualquer irregularidade na conduta policial, considerando que houve comportamento suspeito por parte do réu ao avistar a viatura, justificando a abordagem e a busca pessoal, inclusive da bicicleta, confirmada a conduta ilícita.

No tocante à autoria do delito, melhor sorte não assiste ao réu.

O policial militar Ullman disse que estavam em patrulhamento em local que tem tráfico de droga. Deparam-se com o indivíduo numa bicicleta amarela surrada. Ele largou a bicicleta e tentou correr, mas foi abordado. Indagado sobre a bicicleta, disse que comprou por R\$ 50,00. Tinha ocorrência de furto, da semana anterior. Ele disse ter comprado de Paulo, e sabia que era produto de furto. A ocorrência de furto era recente. Não lembra quanto tempo ele estava em poder da bicicleta.

Em interrogatório extrajudicial, o réu confessou que comprou a bicicleta por R\$ 50,00, sabendo ser produto de furto (fls. 4).

Interrogado em juízo, apresentou versão bastante distinta, alegando que apenas tinha emprestado a bicicleta, de pessoa que não quis identificar mas que assegurou não ter envolvimento criminal. A nova versão apresentada em juízo, não prospera em razão das demais provas que a afastam. De rigor a condenação do réu.

O crime anterior restou suficientemente demonstrado pela juntada do boletim de ocorrência aos autos.

As circunstâncias dos fatos e da prisão indicam que o réu tinha ciência da origem espúria do bem, especialmente em vista da confissão extrajudicial – confirmada pelo policial Ullman em Juízo, sendo pois inaplicável ao caso concreto a modalidade culposa.

Por tais motivos, a condenação do réu é medida que se impõe.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: Os documentos carreados dão conta de que o acusado é primário, e não se pode dizer tenha Maus antecedentes. Desta sorte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com base em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época

dos fatos, devidamente atualizado;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas;

3ª fase: Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para condenar GUILHERME JESUS BERTANHA, pela prática do crime consubstanciado no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no seu mínimo legal.

Com fulcro no artigo 44, § 2º, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em multa, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, no patamar raso.

Por força do artigo 33 do Código Penal, na hipótese de reversão, deverá o acusado iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar do réu, autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

P.I.C.

Rio Claro, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA